

עין משפט
נר מצוה

בד א מיי פֿיט מהל' גרושין הלכה לה לו סמג עשין ד טו"שע אה"ע סתמן קמח ספקי נא:
מוה ב מיי שם פ"ו הל' ב סמג שם טו"שע שם ספקי מ וסתמן קמח סתמן ט:
מו ג ד ה מיי שם הל' ד ויח"א סמג שם טו"שע אה"ע סימן קמח ספי' מ:
מו ד מיי שם טו"שע שם ספקי מהל':

בוח ז מיי פ"ט מהלסת גירושין הלכה ונאן לט סמג עשין ד טו"שע שם ספקי לו:

בוח ח ט ו מיי שם הלכה מ ונאן טו"שע שם ספקי לו:

ב (מיי שם הלכה וא):

פסקי ר"ד

של בעל הבית אלא תחלה קבל החפץ ואחר נתן לה הגט גט מעליא הוי אלא כי פליגי והכא דר"ל שקיל מינה חפץ והכא ה' לה גיטה והו' שניה שליח שני ואול שליח שני ויהי לה גיטה והדר שקיל מינה חפץ ר' יוחנן פוסל בו וכו"ש בשלוחו דקפידא הוי וכו"ש בשלוחו דקפידא הוי ומעביר על דעתו הוי שהוא סבר לעכבה בענין הגט עד שתתן לו החפץ ודוקא קא"ל הכי שלא יעבור על דבריו והלכך היכא דרשה אצ"ע שהגיע חפצו לידו קפידא הוי ולא הוי גיטא מפני שבער על דעתו ור"י פתני לא ישלחנו ביד אחר שמא ישנה שליח שני מדבריי הבעל הבית ור"ל מכשיר בשלוחו וכו"ש בו דקסבר ר"ל הוי דעתו של בעל אלא שגיע חפץ לידו ולא תעכבנו האשה וכוין שהגיע חפצו לידו אצ"ע ודיחב לה גיטא ברישא לא הוי שינוי ומעביר על דעתו וק"ל דכל ר"ל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן:
המביא גט ממדינת הים וחלה עושה כ"ד ומשלחו ואומר לפנייה וכו' ור' יוחנן ובפני נחתם ואין השליח האחר צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא אומר שליח ב"ד אני. פי' אם חלה או נאנס ואינו יכול ללכת ורוצה למנות שליח צריך למנות לפני ב"ד מפני שצריך לומר בפניהם בפני נכתב ובפני נחתם ולקיימו וזה השליח האחרון אינו יכול לאומרו וכבר איפלטנו ר' יוחנן ורבי חנינא לפני (ה:): ואמרין התם דכ"ע שלשה מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא ובצירוף השליח עם שנים אמרנן פליגי והכא נמי מ"ד בפני שלשה מידי מהני:
אמר הרי שלשה: אמרי ליה רבנן לאבימי בריה דר' אבהו בעי מיניה מר' אבהו שליח (דשליח) משוי שליח או לא א"ל הא לא תיבעי לכו מרקתני אק השליח האחרון מכלל דמשוי שליח פי' מילא הני שליח שני והני שליח האחרון ש"מ דמצי משוי כי תיבעי לך בב"ד או שלא בב"ד. פי' מי אמרנן כיון שאין צריך השני לומר בפני נכתב ובפני נחתם אינו צריך או דלמא כיון דהוא צ"ל שליח ב"ד אני שוה דבריו זה כמו בפני נכתב ובפני נחתם.

אמר ליה את נמי לא תיבעי (לכו) [לך] דקתני אלא אומר שליח ב"ד אני (כר"ש) אלמא צריך האחרון שבהם לומר שליח ב"ד או רש"מ שאינו עושהו אלא בב"ד:
אמר רבא שליח בא"י עושה כמה שלוחים פי' ראשון לשני ושני שלישי עד לעולם ואין צורך ב"ד הואיל ואין הראשון צ"ל שליח ב"ד אני ובמדינת הים בתנאי דערישה כמה שלוחים מדינא אין שליח האחרון אבל בא"י לא תנן דשליח שני עושה שליח שלישי והוה אמינא דוקא במדינת הים שנתנמה שליח שני בפני ב"ד אלים לשוויי שליח שלישי אבל בא"י שלא נתנמה אלא בינו לבינו הוה אמינא דלא ויכול] למעבד שליח שלישי קמ"ל רבא דערישה כמה שלוחים:
אמר רב אשי ואם מת ראשון בטלו כולם פי' אם מת שליח ראשון קודם שיגיע הגט ליד האשה בטלו כולם דמכת קמא קאתו:
אמר מר בר רב אשי הא דאבא דקנטנא הוא אילו מית בעל מידי אית בהו מששא כולוהו מכח בעל קאתו איתיה לבעל איתנהו לכולוהו ליתנהו לבעל ליתנהו לכולוהו וכן הלכה:
ההוא גברא דשרד גיטא לרבייתוהו אמר ליה שליח לא ידענא לה א"ל זיל יהביה לאבא בר מניומי דהוה ידע בה וליתביה ניהלה אתא ולא אשכחיה לאבא בר מניומי יתיב ר' אבהו ור' חנינא ור' יצחק נפתא ויתיב רב ספרא גביהו אמרי ליה מסור מילך קמן דכי אתי אבא בר מניומי נתיביה ניהלה פירוש השליח היה אנוס לילך לדרכו ולא היה יכול

כמו:

שקול **מינה חפץ** והדר **הב לה גיטא**. משמע דוקא^א שהקפיד על לקיחת החפץ תחלה פליגי אצל הכז לה גיטא ושקול מינה חפץ **לא** ומינה דצפרק הכותב (כמוצות דף פה). אמרי' דלא שנה א"ל שקול שטרלא והכז ליה זחי ולא שנה אמר ליה הכז זחי ושקול שטרלא משלם דלאמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעומי כיון שהזכיר לקיחת השטר אע"פ שהזכיר לצסוף ויש לומר דשאני התם שפרעון המעות תלוין בשטר ובהזכרת לקיחת השטר גלי דעמיה שירא שלא יאמרו סיטראלי ניהו^ב:
רב **י** **יוחנן פוסב** **בו וב"ש בשלוחו**. פי' צקונט' דקפידת הבעל אינו אלא שלא ישאר החפץ ביד האשה אצל כמה שאמר ליה שיטול הימנה חפץ והוא משלח ביד אחר אין הגט נפסל ולא ישלחנו ביד אחר דקמני צמתיתין והני טעמא שמה לא ימסור לשני דברים כהיייתן או השני לא ידקדק בהן ויפסול הגט ולפי זה הא דקמני שאין רזונו שיהא פקדונו ביד אחר היינו ביד אשמו זה נראה דומק וגם זה דומק דלא ישלחנו ביד אחר שלא ישכח לומר כאשר אמר הבעל ונראה לריצ"א דכשאמר שקול מינה חפץ והדר הכז לה גיטא שמולה שליחות הגט כחפץ פוסל ר' יוחנן נמי כשמשלח ביד אחר אפי' לא שינה שליח השני מדעת הבעל ונטל ממנה החפץ קודם נתינת הגט דכיון שמולה שליחות הגט כחפץ כל מה שמשהה מדעת הבעל כחפץ נפסל הגט והכי פי' רבי יוחנן פוסל צו בשליח ראשון כששינה וכו"ש בשלוחו ואפי' בלא שינוי ולא ישלחנו ביד אחר אפי' לא ישנה דקפידת הבעל שאין רזונו שיהא פקדונו ביד אחר פי' ביד השליח השני ור"ל כו' דכפי' צקונט':

הב **נ** **ג** **ר"ת א"ר** **אשי מאי מעותא**

מי קאמר ליה אבא בר מניומי

ולא את. וקאמי רב אשי לפרש מאי

טעותא ולנ' הלשונות^א רב אשי מכווניט^ב

ולא קאי א"ד אלא אמילתא דרנא:

^אמני

כל הגט פרק שלישי גימין

ואול **איהו ויהיז לה גיטא**. צרישא דכי אמר ליה שקול חפץ צרישא קפיד איהו שהיה צדעמו לעכב הגט אס לא תתן לו החפץ ולרדותה בעיגונא עד שתתן הלכך הגט תלה כחפץ כדבר זה והא אס שינה נעשה כמי שאמר לו אל תגרשנה אלא צבית וגירשה בעלייה הלכך ר' יוחנן פוסל צו בשליח ראשון וכו"ש בשלוחו

והיינו דקאמר יומינן דגיטא נמי לא הוי הלכך תנא צמתני' לא ישלחנו ביד אחר שמא כשימסור ראשון שליחות לשני לא ימסור לו דברים כהיייתן או השני לא ידקדק בהן ויהא משנה ומיפסיל גיטא וריש לקיש מכשר כו' קסבר לאו קפידא הוא אלא אורחא דמילתא קאמר ליה:
בתנ' **עושה צ"ד שליח ומשלחו**. שצריך הראשון לומר בפניהם צפני נכתב וצפני נחתם לפי שהאחרון לא יוכל לומר:
שליח צ"ד אני. ומסתמא צ"ד עשו הדבר בהכשירו:
גב' שליח דשליח. השליח השני שנעשה צ"ד:
האחרון. ולא תנן השני:
ה"ג **אלא כי טעני לכו צ"ד או אפי' שלא צ"ד: עושה כמה שלוחין**. ראשון לשני ושני לשלישי וכן לעולם ואין צריך צ"ד הואיל ואין הראשון צריך לומר צפני נכתב האחרון נמי א"צ לומר שליח צ"ד **אני: אם מה ראשון**. עד שלא הגיע הגט לידה:
צטלו כולו. קסבר מכחו צאו:
דקנטנא היא. צקנטוהו אמר אבי שמועה זו שיש להשיצ עליה:
לא ידענא לה. אינו מכירה:
מסור מילך קמן. אמור דברי שליחותך צפנינו ותן לנו הגט ואמור צפני נכתב וצפני נחתם ואינו נמסרנו לו ויהיה שליח צ"ד:
ופא שליח אלא נישן לגירושין הוא. השליח הזה לא נעשה שליח לגרשה אלא למוסרו לאבא בר מניומי הלכך לאו צמקוס צעל קאי למוסרו ליד אחר:
קפתינהו. קטע רגליהם שלא ימנאו רגלים לדבריהם:
מאי קפחוהו. הלא אינה משוצה דמי אמר ליה צעל אבא בר מניומי יגרשנה ולא אמת לי הוה האז ידע לה הרי כוזה תחלה לגרשה. לשון קיפות דטרונגיי"ר שמקצרו מלממה:
איכא דאמרי. דרנא אמר שאינה משוצה אלא צטעות קפחם ואמר (ליה)^א רב אשי מאי טעותא שציר קפתינהו:
מאי קאמר ליה. צעל:
אבא בר מניומי יגרשנה ולא אסת. מאחר שאינן מכירה הוא יהא שליח מעתה ולאא אס. צלישנא קמא גרסינן מי אמר ליה צלישנא צתמא גרסי' מאי קאמר ליה:
איסינים. שליח:
צגו תלסין. שלא יוכל לילך אחר שלשים:
שליח שלא נישן לגירושין הוא. בתוך שלשים:
וליתמו. שמה צא צעל אצלה בתוך שלשים וגתייחד עמה ופיסייה וצעל והוי גט יסן:
ליחוש שמא פייס. בתוך י"ב חדש שיש שהות הרבה לנא. ואין זה דומה לשולח גט ממדינת הים ואינו קובע זמן לשהותו בידו דהתם ליכא למיתש שמא פייס דמימר אמר הבעל השליח קדמני וכבר הגיע גט לידה ולא עקר נפשיה מספיקא:

הכי גרסינן **ואמר רנא כו' צאומר**. צפני צית דין צעשה שמסרו לשליח הרי היא נאמנת עלי גט יסן הוא הריני מאמינה לאמר שלא צאתי בתוך הזמן אצלה וכיון דמעיקרא הימננה מו לא מהימן לערער וכל שכן דלאן לא ליקו ולערער אלמא טעמא דלאמר הכי אצל היה דלא אמר הכי ליחוש:
אס אימור ננשואה. שחביצה עליו ומחזר לפייסה:
קמן ולבתר תלתין יומין משוינן שליח וממטי ליה ניהליה ומכאן מוכיח שבי"ד ממנין השליח שליח ראשון ומ"ה תנן שליח ב"ד אני אמרי ליה רבנן לרבא הוא שליח שלא ניתן לגירושין הוא פי' בתוך ל' יום אמר להו רבא כיון דלבתר תלתין יומין מגרש שליח שניתן לגירושין הוא:
ולוחוש שמא פייס פי' שמא בא הבעל אצלה בתוך ל' יום ונתייחד עמה ופיסיי ובעל בעל בתוך ל' יום בטלה שליחותו של שליח אחרי שנתפייס עמה ובא עליה ורשבו אין שליח זה יכול לגרשה דבטלה שליחותו אבל בעל בודאי יכול לגרשה בו דדוקא שליחות השליח בטלה אבל גט כדקאי קאי וכיון דיהביה ניהליה בתר רבא עליה מקפיק עירושיה אבל מיהו גט יסן הוי דאיכא למיחש שמא יאמרו גיטא קודם לבנה אבל אם גירשה בו תיעשא לכתחלה. מי לא תנן מעבשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הוי זה גט והוינן בה וליחוש שמא בא עליה פי' אחרי שיש שהות הרבה לבא ליחוש שמא בא ויבטל תנאו ולא דמי לשולחל גט ממדינת הים ואינו קובע זמן לשלוותו בידם דהתם ליכא למיחש שמא בא ופיסי דמימר אמר השליח קידמני וכבר הגיע לידה ולא עקר נפשיה מספיקא:
ואמר רבא בר רב הונא הכי אמר אבא בר מניומי דרבא באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי פי' באומר בפני ב"ד בשעה שמסרו לשליח הרי היא נאמנת עלי כק' עדים אם אערער לומר

מסורת הש"ס

א) ס"א עושה ב"ד ומשלחו, ב) צמתני הא נמי לא, ג) נדרים כ, ע"ו לו. לקמן ט: כמוצות ב, ד) לקמן עו, ה) ועי' שם, ו) נראה ש"ל דברי רב אשי יעב"ק,

גליון הש"ס

גב' והא שליח שלא ניתן לגירושין. עיין לעיל דף כד ע"א מדל"ה ובי מתיי:
שבא איכסיף לסוף אינלא. עיין לקמן טו ע"ב צ"מ ע"א ע"ד דף כב ע"א:

לעזי רש"י

דיטרונגיי"ר. לקטיו.

מוקף תוספות

א. דא"ל הכי, דגלי דעתיה. מתי' מלכ"ט. ב. אבל הכא זה אינו תלוי בהו, והפך בגט והגט בחפץ. רעט"ד. ד. רוב אשין בין לל"ב בין לל"ב ס"ל דבטעות קפחינהו ושליח שניתן לגירושין הוא, דמי קאמר ליה אבא בר מניומי ולא את. דש"א.

פסקי ר"ד (המשך)

להמתין עד שימצא אבא בר מניומי ואמרי ליה מסור דברי שליחותך בפנינו ואמור בפני נכתב ובפני נחתם ואע"פ שאינו כאן כדאמרין לקמן שיכול ב"ד למנותו בין בפני שליח ראשון בין שלא בפניו תן לנו הגט (שיתנהו לו) ואנו ניתן לו והוא ימסרנו לאשה ויהיה שליח ב"ד אמר להו רב ספרא והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא איכסופו פי' זה השליח לא נעשה שיתננו לאבא בר מניומי ורש"י למנות אלא על יד אבא בר מניומי והלכך לאו במקום בעל קאי שיחא ורש"י למסורו אלא על יד אבא בר מניומי ויכול למסור שכן הרשוהו הבעל אבל אינו רשאי שיתנהו אדם אחר שיתנהו לאבא בר מניומי ולא דמי לשליח שניתן לגירושין שידר כיד הבעל ומסתמא עושה כמה שלוחים אבל זה שלא נתן לגירושין אין ידו כיד הבעל מסתמא אין לו למנות שליח אחר להגיע ליד אבא בר מניומי אך אם הרשוהו הבעל בפירוש שיחא ורש"י למנות שליח אחר עד שיגיענו ליד אבא בר מניומי. אמר רבא קפחינהו רב ספרא לתלתא רבנן סמיכי ואסיקנא דהכי ב"ד אבא בר מניומי ולא את והוה ליה שליח שליח ניתן לגירושין פי' שאמר לבעל לא ידענא לה לא עשאו שליח אלא לתת ליד אבא בר מניומי ה"ל שליח שלא נתן לגירושין דסתמא אין לו כח למנות שליח אחר להגיע ליד אבא בר מניומי רק אם היה הבעל מרשהו בפירוש:
ההוא גברא דשרד גיטה לדבייתוהו א"ל לשליח לא תיביהיה ניהלה אלא לבתר תלתין יומין איתניס בגו תלתין יומין פי' אירע לו אונס שלא היה יכול להמתין שם ל' יום ולמסורו ביד האשה אלא לקמיה דרבא אמר רבא חלה מ"ט משום דאנוס הכי נמי הא אנוס א"ל מסור מילך

קמן ולבתר תלתין יומין משוינן שליח וממטי ליה ניהליה ומכאן מוכיח שבי"ד ממנין השליח שליח ראשון ומ"ה תנן שליח ב"ד אני אמרי ליה רבנן לרבא הוא שליח שלא ניתן לגירושין הוא פי' בתוך ל' יום אמר להו רבא כיון דלבתר תלתין יומין מגרש שליח שניתן לגירושין הוא:
ולוחוש שמא פייס פי' שמא בא הבעל אצלה בתוך ל' יום ונתייחד עמה ופיסיי ובעל בעל בתוך ל' יום בטלה שליחותו של שליח אחרי שנתפייס עמה ובא עליה ורשבו אין שליח זה יכול לגרשה דבטלה שליחותו אבל בעל בודאי יכול לגרשה בו דדוקא שליחות השליח בטלה אבל גט כדקאי קאי וכיון דיהביה ניהליה בתר רבא עליה מקפיק עירושיה אבל מיהו גט יסן הוי דאיכא למיחש שמא יאמרו גיטא קודם לבנה אבל אם גירשה בו תיעשא לכתחלה. מי לא תנן מעבשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הוי זה גט והוינן בה וליחוש שמא בא עליה פי' אחרי שיש שהות הרבה לבא ליחוש שמא בא ויבטל תנאו ולא דמי לשולחל גט ממדינת הים ואינו קובע זמן לשלוותו בידם דהתם ליכא למיחש שמא בא ופיסי דמימר אמר השליח קידמני וכבר הגיע לידה ולא עקר נפשיה מספיקא:
ואמר רבא בר רב הונא הכי אמר אבא בר מניומי דרבא באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי פי' באומר בפני ב"ד בשעה שמסרו לשליח הרי היא נאמנת עלי כק' עדים אם אערער לומר

הכי גרסינן **ואמר רנא כו' צאומר**. צפני צית דין צעשה שמסרו לשליח הרי היא נאמנת עלי גט יסן הוא הריני מאמינה לאמר שלא צאתי בתוך הזמן אצלה וכיון דמעיקרא הימננה מו לא מהימן לערער וכל שכן דלאן לא ליקו ולערער אלמא טעמא דלאמר הכי אצל היה דלא אמר הכי ליחוש:
אס אימור ננשואה. שחביצה עליו ומחזר לפייסה:
קמן ולבתר תלתין יומין משוינן שליח וממטי ליה ניהליה ומכאן מוכיח שבי"ד ממנין השליח שליח ראשון ומ"ה תנן שליח ב"ד אני אמרי ליה רבנן לרבא הוא שליח שלא ניתן לגירושין הוא פי' בתוך ל' יום אמר להו רבא כיון דלבתר תלתין יומין מגרש שליח שניתן לגירושין הוא:
ולוחוש שמא פייס פי' שמא בא הבעל אצלה בתוך ל' יום ונתייחד עמה ופיסיי ובעל בעל בתוך ל' יום בטלה שליחותו של שליח אחרי שנתפייס עמה ובא עליה ורשבו אין שליח זה יכול לגרשה דבטלה שליחותו אבל בעל בודאי יכול לגרשה בו דדוקא שליחות השליח בטלה אבל גט כדקאי קאי וכיון דיהביה ניהליה בתר רבא עליה מקפיק עירושיה אבל מיהו גט יסן הוי דאיכא למיחש שמא יאמרו גיטא קודם לבנה אבל אם גירשה בו תיעשא לכתחלה. מי לא תנן מעבשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הוי זה גט והוינן בה וליחוש שמא בא עליה פי' אחרי שיש שהות הרבה לבא ליחוש שמא בא ויבטל תנאו ולא דמי לשולחל גט ממדינת הים ואינו קובע זמן לשלוותו בידם דהתם ליכא למיחש שמא בא ופיסי דמימר אמר השליח קידמני וכבר הגיע לידה ולא עקר נפשיה מספיקא:
ואמר רבא בר רב הונא הכי אמר אבא בר מניומי דרבא באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי פי' באומר בפני ב"ד בשעה שמסרו לשליח הרי היא נאמנת עלי כק' עדים אם אערער לומר